

Comune di Squillace *copia*
Provincia di Catanzaro

Determinazione del Responsabile del Settore n.1

N. 82 Data 25/02/2021	Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 del D.Lgs 50/2016, fornitura carburante pulizia aree verdi – impegno di spesa.-- CIG : ZAF30CE3E1
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che si rende necessario,provvedere alla pulizia di alcune aree verdi presenti nel territorio urbano di questo Ente, mediante l'utilizzo di decespugliatori che necessitano del relativo carburante per la loro funzionalità ;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del Settore n.1. nominato con atto del Sindaco anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella **ditta Galati Roberto di Squillace** l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto,

Dato atto che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell'art. 32 c.7) dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla suddetta ditta e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa.

Visto il preventivo di spesa acquisito agli atto e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico ammonta ad euro 150,00 I.V.A compresa;

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 15/05/2021 ;

;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico Ditta Galati Roberto di Squillace la fornitura di carburante necessario per il decespugliamento di aree verdi per un importo pari a € 150,00 Iva compresa;
2. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 150,00 sul bilancio corrente in corso di formazione corrispondente al cap. 639 codice 00905103 del bilancio esercizio 2020;
3. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.1

f.to D.ssa Grazia Fiorenza

SERVIZIO FINANZIARIO –VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 55 Legge 142/90 e art. 37 Regolamento di Contabilità)

Bilancio Esercizio

Impegno n° ; 46

cap. n°639 codice 0905103;

Squillace, lì

Il Responsabile del Servizio

F.to dott.Pasquale Muccari

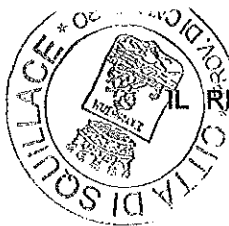
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 7 del Regolamento di contabilità, copia della presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio in data
Squillace addì

Il Responsabile dell'Albo

E' copia conforme all'originale

02 MAR. 2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.1

D.ssa Grazia Fiorenza